

우주항공청 공무원의 직무관련 범죄 고발지침

1. 제정이유

「우주항공청의 설치 및 운영에 관한 특별법」(법률 제20144호, 2024. 1. 26. 공포, 5. 27. 시행)에 따라 설치된 우주항공청과 그 소속기관에 근무하는 공무원의 직무관련 범죄에 대한 구체적인 고발 기준 및 절차 등에 관한 사항을 정하려는 것임.

2. 주요내용

가. 범죄혐의에 대한 보고 및 고발주체 등에 관한 사항(안 제2조)

나. 금품·향응수수 및 공금횡령·유용 등에 대한 구체적 고발 기준 등에 관한 사항(안 제3조)

다. 범죄혐의에 대한 고발 절차와 고발처리 상황 관리 등에 관한 사항 (안 제4조부터 제5조까지)

라. 공직유관단체 등의 지침 시행에 관한 사항(안 제6조)

우주항공청 공무원의 직무관련 범죄 고발지침

제1조(목적) 이 지침은 「공무원의 직무관련 범죄 고발지침」(국무총리훈령 제696호)에 따라 우주항공청 및 그 소속기관(이하 "각급 행정기관"이라 한다) 공무원의 직무관련 범죄에 대해 고발할 대상과 절차 등을 규정하여 이행함으로써 공무원의 부정행위를 방지하고 깨끗한 공직사회를 구현하는 데 기여함을 목적으로 한다.

제2조(범죄 보고 및 고발주체) ① 각급 행정기관의 각 부서책임공무원과 감사담당공무원은 그 직무를 행함에 있어 소속 공무원의 범죄혐의 사실을 발견한 경우에는 우주항공청장(이하 "청장"이라 한다)에게 보고하여야 한다.

② 청장은 그 직무를 행함에 있어 소속 공무원의 범죄혐의 사실을 발견한 경우에는 「형사소송법」 제234조제2항 및 이 지침에 따라 수사기관에 고발하여야 한다.

제3조(고발대상) ① 고발대상은 소속 공무원과 소속 공무원이었던 자 및 처벌규정의 적용에 있어 공무원으로 의제되는 자가 「형법」, 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」, 「국가공무원법」, 「공직자윤리

법」, 기타 개별 법률의 금지 또는 의무규정을 위반한 범죄행위와 그와 관련된 민간인의 범죄행위를 포함한다.

② 청장은 범죄의 고발 여부를 결정함에 있어 그 도의 경중과 고의 또는 과실여부를 고려하여 판단하되, 특히 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 반드시 고발하여야 한다.

1. 범죄내용이 파급개연성이 크고, 수사시 비위 사실이 더 밝혀질 수 있다고 판단되는 경우
2. 최근 3년 이내에 금품·향응수수, 공금횡령·유용으로 징계처분을 받은 자가 또다시 같은 비위를 행한 경우
3. 100만 원 이상 금품·향응수수, 공금횡령·유용
4. 100만 원 미만이라도 비위행위 규모가 더 밝혀질 수 있다고 판단되는 경우
5. 100만 원 미만이라도 공금횡령·유용 금액을 전액 회복하지 않은 경우
6. 채용·근무평정·계약·협약 등 직무수행 과정에서 서류를 조작하는 등 중대한 비위를 저지른 경우
7. 기타 범죄의 내용, 횡수, 수법 등을 고려하여 고발하는 것이 타당하다고 판단되는 경우

제4조(고발 절차 등) ① 고발은 청장의 명의로 된 고발장을 관할 수사기관장에게 제출해야 한다. 다만, 범죄혐의자의 도주 또는 증거인멸의 우려가 있는 경우 등 긴급을 요하는 때에는 구두로 고발한 후 고발

장을 제출할 수 있다.

② 범죄혐의 내용이 정부정책면에서나 또는 사회적으로 중대한 영향을 미칠만한 사건이거나, 범죄혐의자의 도주 또는 증거인멸의 방지 등이 필요하다고 인정되는 경우에는 수사기관과 사전에 협의하여야 한다.

제5조(고발처리 상황 관리 등) ① 감사담당관은 고발처리 상황을 별지 서식으로 관리하여야 하며, 고발하지 아니한 경우에는 범죄혐의 사실의 요지 및 고발을 아니하는 사유를 기록·관리해야 한다.

② 직무와 관련하여 발견한 범죄혐의 사실을 묵인한 공무원에 대하여는 징계 등 엄중한 조치를 하여야 한다.

제6조(공직유관단체 등의 지침 시행) 청장은 「공직자윤리법」 제3조의 2 및 같은 법 시행령 제3조의2에 따라 재산등록 대상이 되는 공직유관단체인 소관 유관단체의 장 등에게 이 지침을 준용하여 자체 실정에 맞는 세부지침을 제정해 시행하도록 지시하거나 권고할 수 있다.

제7조(재검토기한) 청장은 이 지침에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일을 기준으로 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 서식]

고발처리 상황부

일 련 번 호	건명 및 범죄 혐의 요지	피 고 발 자			고발 일시	고발장 접 수 기관명	수사개시 진행상황 등 공소제기 상정	기타참고사항 (고발유예 사유 등)
		소속	직급 (직위)	성 명				